



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20222 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA, 21/05/1965), con il patrocinio
dell'avv. MADAIÒ MASSIMO giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 ROMA, 10/07/1966);

resistente - contumace

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 02/10/2023 parte ricorrente discuteva oralmente la causa riportandosi all'atto introduttivo.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 21/06/1990 contraeva in Roma matrimonio civile con [...] *CP_1* e che dall'unione nascevano i figli *Per_1* (1993) e *Per_2* (1995), maggiorenni ed economicamente autonomi, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile tanto che il marito si era già allontanato dall'abitazione familiare, di esclusiva proprietà dell'istante, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.

Non si costituiva in giudizio *Controparte_1* sebbene ritualmente evocato.

Alla prima udienza compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e udita la discussione orale, rimetteva la causa al collegio per la decisione.

Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza, tenuto conto che, come emerge anche dalla documentazione allegata, i coniugi vivono di fatto separati da anni.

Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 21/06/1990.

Per completezza mette conto evidenziare che alcun parte ha proposto domanda di assegno di mantenimento.

Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20222/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la contumacia del resistente *Controparte_1*

dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1*

[...] (ROMA, 21/05/1965) e *Controparte_1* (ROMA, 10/07/1966) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 21/06/1990;

spese irripetibili.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 03/10/2023.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani